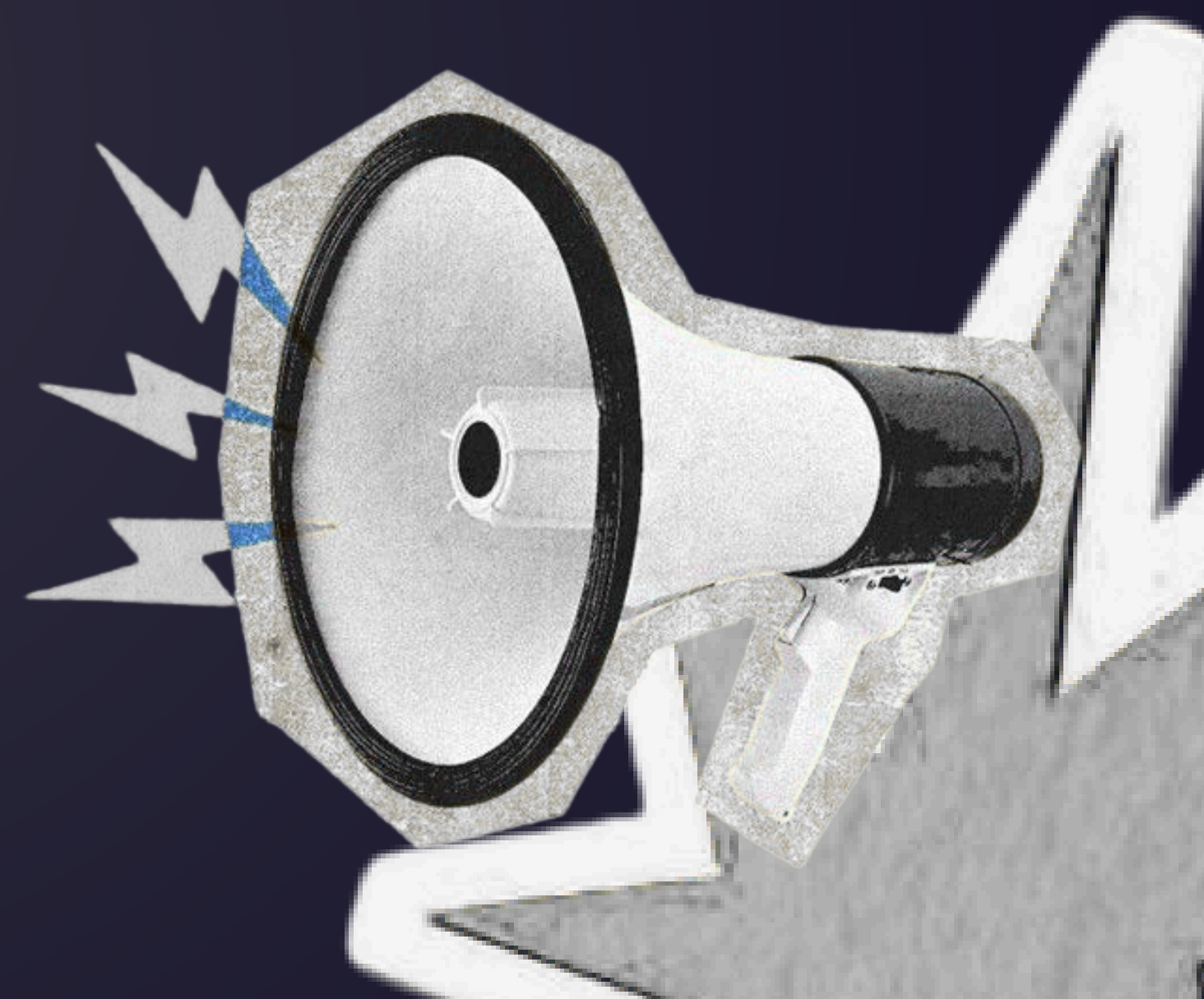


2º G

Legislação Brasileira e Internacional

DIMENSÃO C



Pré-história da acessibilidade digital (antes de 1990)

A acessibilidade inexistia em normas jurídicas na maioria das nações;

A deficiência era tratado como problema pessoal, sem a necessidade de adaptação da sociedade para essas pessoas;

A tecnologia, ainda incipiente, dificultou a conscientização do tema para a sociedade.



Primeiro grande marco da acessibilidade

ADA (Americans with Disabilities)

1990

- Legislação que proíbe a discriminação de pessoas com deficiência em diversos campos públicos;
- Foi aplicado posteriormente em ambientes digitais.
- Tornou-se exemplo contra empresas que não tinham acessibilidade em suas diversas áreas da empresa.



A WEB nasce inacessível

1991



1991



- Tim Berners-Lee cria a WWW (Word Wide Web);
- Arquitetura da internet era somente textual;
- A inacessibilidade cresce com o crescimento da internet visual e comercial, o oposto do que realmente deveria acontecer.



W3C/WAI e as primeiras diretrizes técnicas

1997

W3C (World Wide Web Consortium) cria a WAI (Web Accessibility Initiative) em 1997;

Primeiro documento técnico normativo internacional para acessibilidade em sites;

1999

Em 1999, publica as primeiras Web Content Accessibility Guidelines (WAG);

Não tem força como lei, porém passa a funcionar como referência técnica obrigatória em contratos públicos e legislações nacionais.

O caso Maguire v SOCOG: a primeira condenação por inacessibilidade digital

2000

- Na Austrália, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Sydney (SOCOG) é condenado por violar a lei antidiscriminação ao manter um site inacessível a pessoas cegas;
- Primeira caso juridicamente documentado em que uma organização é punida pela falta de acessibilidade em sites e serviços digitais;
- Precedente histórico: discriminação passível de sanção legal.



WCAG 2.0 em desenvolvimento e o e-MAG brasileiro

2004

- Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG), adaptação nacional das WCAG.
- Voltada especificamente para portais e sistemas do governo federal.
- Iniciativa pioneira na América Latina, que reflete a percepção crescente do Estado não pode oferecer serviços digitais que excluam parte da população.



WCAG 2.0: a maturidade técnica internacional

2008

- A W3C publica as WCAG 2.0, para substituir a antiga WCAG criada em 1999;
- Nova versão é tecnologicamente neutra;
- Quatro princípios: Perceptível, Operável, Compreensível e Robusto (POUR);
- Adotada em diversos países, incluindo a Instrução Normativa que atualiza o e-MAG brasileiro em 2014.

WCAG 2.0
Web Content Accessibility Guidelines

A convenção da ONU entra em vigor no Brasil

2009

- A convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, adotada em 2006;
- O Brasil fez sua primeira emenda constitucional;
- Artigo 9º da Convenção obriga os Estados signatários a garantir o acesso de pessoas com deficiência às tecnologias da informação e comunicação;
- Torna-se o fundamento para a nova legislação de acessibilidade digital que virá em 2015.



Lei Brasileira de Inclusão: a virada legislativa nacional

2015

- Lei nº 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ou Estatuto da Pessoa com deficiência;
- Legislação mais abrangente do Brasil referente a acessibilidade;
- No campo digital, a LBI determina que páginas e aplicativos da internet devem ser desenvolvidos com base as diretrizes de acessibilidade;
- Sanções que vão desde suspensão temporária da atividade, até proibição total do serviço.

LBI

LEI
BRASILEIRA
DE INCLUSÃO



A explosão de processos nos EUA e o caso Domino's Pizza

2017

2019

- Processos jurídicos referentes a acessibilidade cresce exponencialmente, chegando a 2.200 ações só em 2018;
- Caso Robles v. Domino's Pizza torna-se emblemático: Guilherme Robles, cego, processo empresa por inacessibilidade ao leitor de tela que utilizava;
- O Nono Circuito Federal decida que a ADA se aplica a sites e aplicativos de empresas físicas.



Regulamentação do Banco Central

2021

- Resolução BCB nº 155/2021;
- Normas do Banco Central sobre acessibilidade em canais de atendimento e plataformas eletrônicas;
- Consequências/Penalidades: Sanções administrativas do BACEN, suspensão de atividades e impacto no rating de conformidade da Fintech.



Processos por acessibilidade digital: escala industrial nos EUA

2023

- Mais de 4.600 processo federais foram registrados nos EUA no ano de 2023, 100% em relação a 2018;
- O setor de varejo digital, bancos e plataformas de serviços são os mais visados;
- No Brasil, embora o número seja significativamente menor de casos, órgãos do Ministério Público Federal passam a monitorar portais governamentais e emitir recomendações formais a municípios e autarquias com sites inacessíveis.



Implicações do descumprimento da leis hoje em dia



2026

Multas e Sanções Financeiras:

- LBI (Lei 13.146/15): Aplicação de multas diárias (astreintes) por descumprimento do Art. 63.
- Resolução BCB nº 155/21: Sanções administrativas diretas do Banco Central e suspensão de atividades.

Riscos Jurídicos e Processuais:

- Inquéritos Cíveis: Ações movidas pelo Ministério Público por dano moral coletivo.
- Código de Defesa do Consumidor: Inversão do ônus da prova e indenizações por "serviço defeituoso".

Impacto no Rating e ESG:

- Desvalorização no pilar Social do ESG (Environmental, Social, and Governance).
- Perda de contratos públicos e impedimento de participação em licitações (Decreto 9.406/18).

Implicações do descumprimento da leis hoje em dia



2026

Dever de Informação e Alerta:

- Formalizar riscos de acessibilidade em tickets (Jira/GitHub) sempre que uma funcionalidade for violada.
- Blindagem contra negligência: o alerta documentado transfere a responsabilidade estratégica para a gestão.

Diligência e Boa-fé Técnica:

- Adoção estrita da WCAG 2.1 (Nível AA) como padrão de ouro em todas as entregas.
- Seguir normas internacionais serve como prova de perícia técnica em eventuais auditorias judiciais.

Protocolo de Evidências Documentais:

- Registro de Impedimentos: Documentar quando bibliotecas de terceiros ou o Design System da empresa impedem a acessibilidade.
- Arquivamento de Logs: Salvar relatórios de validadores automáticos (Axe, Lighthouse) e anotações de testes com leitores de tela em cada Release.



Obrigado pela
atenção!

